PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO DE 1ª INST.CIV.,COM.,CONCIL.Y DE TRABAJO DE FERIA

Protocolo de Autos

Nº Resolución:

Año: Tomo: Folio: -

EXPEDIENTE SAC: **14441194 - GUSTAVO ÁNGEL BARRERA - INTERNACION - SOLICITA HABILITACION DE FERIA**

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: DEL 23/01/2026

AUTO NUMERO: [NUMERO_RESOLUCION]. CORDOBA, 23/01/2026.

Y VISTOS: Estos autos caratulados "**EXPEDIENTE SAC: 14432756 - BARRERA, GUSTAVO ANGEL - INTERNACION"** de los que resulta que, con fecha 22/01/2026, comparece la Sra. Defensora Pública Civil de Feria, **DE LA VEGA, Virginia** y acompaña informe remitido por el Hospital Neuropsiquiatrico con fecha 21/01/2026, del cual surge que el señor BARRERA, GUSTAVO ANGEL, DNI N° 38106783 se encuentra internado de manera involuntaria en la institución con el siguiente diagnóstico "Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas ".

Solicita el mantenimiento de la internación.

Y CONSIDERANDO:

I) Que, con fecha 22/01/2026, comparece la Sra. Defensora Pública Civil de Feria, y acompaña informe remitido por el Hospital Neuropsiquiatrico de fecha 21/01/2026 del cual surge que el señor BARRERA, GUSTAVO ANGEL, DNI N° 38106783, se encuentra internado de manera involuntaria, en la institución mencionada.

II) Que de la evaluación neuropsiquiátrica realizada por el personal de salud mental de la institución surge que el señor BARRERA, GUSTAVO ANGEL, DNI N° 38106783

fue internado involuntariamente el día 20/01/2026 por presentar riesgo inminente para sí y terceros, con el siguiente diagnóstico “Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.”

III) Que, el personal de la Defensoría de Feria se comunicó con el Equipo Técnico del Hospital Neuropsiquiatrico, desde donde confirmaron que el señor BARRERA, GUSTAVO ANGEL, DNI N° 38106783 continúa internado (Certificado de fecha 21/01/2026).

IV) En este estado, frente al ingreso involuntario a internación comunicado por el servicio de salud mental del Hospital Neuropsiquiatrico, la constatación realizada y el pedido de mantenimiento efectuados por la Defensora Pública Civil de Feria, debe dictarse resolución aprobando el mantenimiento de su internación.

En virtud de ello, y conforme lo dispuesto por el Art. 41 CCCN, cabe especificar que la finalidad de la medida es evitar un daño en función de la situación de riesgo aludida, la cual durará el periodo que los facultativos estimen para sortear esta etapa y será supervisada cada treinta (30) días.

V) Por su parte, a los fines de proteger al paciente con padecimientos mentales, deberá darse intervención a la Defensoría Pública de Feria y, finalizada la misma, al Defensor Público que por turno corresponda, en los términos del art. 12 de la Ley 7982 y lo dispuesto por el art. 41 inc. d) CCCN, art. 22 de la Ley 26.657 y el Acuerdo Reglamentario 1575/2019, quienes deberán cumplir la función de defensoras especiales y aceptar el cargo con las formalidades de ley.

VI) De acuerdo a lo expresado, corresponde mantener la internación del señor BARRERA, GUSTAVO ANGEL, DNI N° 38.106.783, debiéndose poner en conocimiento del Director del nosocomio que deberá informar el diagnóstico y avances del tratamiento interdisciplinario del internad en el plazo de diez (10) días y, en el caso de continuar la internación, deberá informar mensualmente sobre las

novedades que se produzcan en la historia clínica de la paciente. Asimismo, que podrá autorizar salidas transitorias u otras alternativas terapéuticas que juzgue conveniente para la recuperación de la internada, las que deberán ser comunicadas al Tribunal a sus efectos.

Por todo ello, y a los fines de salvaguardar los derechos del paciente con padecimiento mental, conforme los arts. 41 y 42 del C.C.C.N. y las leyes específicas 26.657 y 9848;

RESUELVO:

1) Mantener la internación del señor BARRERA, GUSTAVO ANGEL, DNI N° 38.106.783 en el Hospital Neuropsiquiatrico, dispuesta por el Área de Salud; a cuyo fin, líbrese el oficio respectivo.

2) Designar, provisoriamente como defensora especial a la Defensoría Pública de feria que corresponda. Finalizada la misma, corresponde designar como defensor especial al Defensor Público que por turno corresponda; a cuyo fin, una vez cumplido lo anterior, remítase los presentes a la OGA de las Defensorías Públicas Civiles.

3) Hacer saber al Director del establecimiento que deberá tomar las medidas tendientes a asegurar que la internación no se prolongue más de lo indispensable, debiendo producir los informes conforme lo explicitado en el considerando cuarto.

4) Notifíquese a las partes, a sus efectos.

5) Comuníquese al Registro de Internados y a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial.

Protocolícese y hágase saber.

CUENCA, Alvaro

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA